

ORIGINAL

RECIBIDO SEP28'26PM2:48
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1118

INFORME POSITIVO

28 23 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del P. de la C. 1118, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, conocida como la "Ley para Prohibir el Discrimen Contra las Personas con Impedimentos Físicos, Mentales o Sensoriales", a los fines de prohibir que cualquier institución pública o privada que ofrezca a la venta boletos para eventos públicos, espectáculos o actividades recreativas exija a las personas con impedimentos la presencia física o la presentación de evidencia médica como condición para la compraventa de boletos; y para otros fines relacionados."

INTRODUCCIÓN

La igualdad de acceso a bienes, servicios, actividades recreativas y espacios de participación pública constituye un componente central de la política pública dirigida a proteger los derechos de las personas con impedimentos. En el ámbito particular de la venta de boletos para eventos, las reglas de acceso cobran especial relevancia porque el proceso de adquisición puede convertirse, por sí mismo, en una barrera cuando se imponen requisitos distintos a los exigidos al público general.

El Proyecto de la Cámara 1118, según aprobado por la Cámara de Representantes el 25 de junio de 2026, propone enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio



Comisión de Familia, Mujer,
Personas de la Tercera Edad y
Población con Diversidad Funcional e Impedimentos
Informe Positivo P. de la C. 1118

de 1985, según enmendada, para establecer de manera expresa que una institución pública o privada que venda boletos para eventos públicos, espectáculos, actividades recreativas o cualquier actividad abierta al público no podrá exigir a una persona con impedimentos comparecer físicamente al lugar de venta ni presentar evidencia médica como condición para comprar boletos, incluidos aquellos accesibles o con acomodos razonables.

La versión aprobada por la Cámara incorpora, además, dos elementos que no se limitan a la prohibición inicial. Primero, permite que las entidades implementen mecanismos razonables de validación para asegurar el uso adecuado de boletos accesibles, siempre que dichos mecanismos no requieran la comparecencia física, no exijan evidencia médica y sean ágiles, no intrusivos y respetuosos de la dignidad y privacidad del ciudadano. Segundo, reconoce el derecho de las personas con impedimentos a adquirir boletos mediante los mismos métodos de venta disponibles al público general, sujeto únicamente a aquellos requisitos estrictamente necesarios para garantizar la asignación adecuada de asientos accesibles conforme a la ley aplicable.

El expediente legislativo demuestra que existe consenso amplio en torno al objetivo de eliminar barreras de acceso, pero también refleja diferencias sobre la técnica legislativa más apropiada. Algunas entidades favorecieron expresamente la medida; otras respaldaron su propósito, pero propusieron mecanismos de validación para prevenir usos indebidos; la Defensoría de las Personas con Impedimentos sugirió utilizar un vehículo estatutario distinto; y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones planteó que las conductas atendidas ya están reguladas por la Americans with Disabilities Act y su reglamentación federal.

El Departamento de Justicia, por su parte, examinó la medida desde el marco constitucional y legal aplicable. Reconoció la facultad de la Asamblea Legislativa para legislar en esta materia, analizó la protección contenida en la Ley 44-1985 y las reglas federales sobre venta de boletos accesibles, y concluyó que el asunto se encuentra dentro del ámbito de las facultades legislativas. Al mismo tiempo, indicó que el Departamento de Asuntos del Consumidor posee conocimiento especializado sobre la materia comercial objeto del proyecto.

La reglamentación federal es particularmente pertinente. Tanto el Título II como el Título III de la ADA contienen reglas específicas sobre boletos accesibles. En términos generales, requieren que las personas con impedimentos tengan la misma oportunidad de adquirir asientos accesibles durante los mismos horarios, etapas de venta y métodos de distribución utilizados para el público general. Asimismo, prohíben exigir prueba de discapacidad antes de vender boletos accesibles, aunque permiten ciertas preguntas limitadas, declaraciones o investigaciones de fraude en las circunstancias autorizadas por la normativa federal.

Comisión de Familia, Mujer,
Personas de la Tercera Edad y
Población con Diversidad Funcional e Impedimentos
Informe Positivo P. de la C. 1118

La existencia de protección federal no impide, por sí sola, que Puerto Rico mantenga o adopte protecciones paralelas o más amplias. El 42 U.S.C. § 12201(b) dispone que la ADA no debe interpretarse para invalidar o limitar derechos, remedios o procedimientos de leyes estatales o jurisdiccionales que provean protección igual o mayor a las personas con impedimentos. Por ello, el análisis de la medida no se reduce a determinar si existe una regla federal similar, sino también a evaluar si la incorporación de una prohibición expresa en la Ley 44-1985 aporta claridad normativa y un vehículo local de cumplimiento.

La Comisión entiende que la medida, según aprobada por la Cámara de Representantes, adelanta el propósito de eliminar barreras innecesarias en la adquisición de boletos por personas con impedimentos y es compatible, en términos generales, con la política pública de accesibilidad e igualdad de trato. No obstante, del análisis de las ponencias y del marco federal aplicable surge la conveniencia de introducir enmiendas puntuales para precisar el alcance de los mecanismos de validación, reconocer expresamente las compras realizadas por terceros en representación de personas con impedimentos y corregir un detalle de puntuación en el texto decretativo. Con esas enmiendas, la Comisión entiende que la medida queda jurídicamente más clara y mejor armonizada con la normativa federal aplicable.

ALCANCE DEL INFORME

Para la preparación de este Informe se examinó el texto de aprobación final por la Cámara de Representantes del P. de la C. 1118, fechado 25 de junio de 2026, así como los memoriales y ponencias sometidos por el Departamento de Asuntos del Consumidor; la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico; la Defensoría de las Personas con Impedimentos; el Departamento de Justicia; la Red de Intercesores por la Inclusión, el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente y los Centros de Vida Independiente de Puerto Rico; y la Oficina del Procurador del Ciudadano; recibidos por parte de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes.

El análisis se concentró en determinar el alcance de la prohibición propuesta; la relación entre el texto aprobado por la Cámara y las normas federales de venta de boletos accesibles; las alternativas de validación planteadas por las entidades consultadas; el tratamiento de compras realizadas por terceros; la protección de la privacidad; el posible uso indebido de boletos o asientos accesibles; y los remedios existentes bajo la Ley 44-1985.

También se evaluó cuáles recomendaciones formuladas durante el trámite de la Cámara fueron incorporadas en la versión de aprobación final. De ese examen surge que

Comisión de Familia, Mujer,
Personas de la Tercera Edad y
Población con Diversidad Funcional e Impedimentos
Informe Positivo P. de la C. 1118

la Cámara añadió un párrafo que autoriza mecanismos razonables de validación, siempre que no requieran presencia física ni evidencia médica, y mantuvo una garantía de acceso a los mismos métodos de venta disponibles al público general. Estos cambios atienden una parte sustancial de las preocupaciones expresadas por DACO, MAVI y la Oficina del Procurador del Ciudadano.

Del análisis realizado surge que la Cámara de Representantes incorporó una parte sustancial de las recomendaciones formuladas durante el trámite legislativo, particularmente al autorizar mecanismos razonables de validación y garantizar el acceso a los mismos métodos de venta disponibles al público general. No obstante, la Comisión determinó prudente acoger tres enmiendas adicionales: precisar que los mecanismos de validación no podrán convertirse en una exigencia de prueba documental de discapacidad incompatible con la normativa federal; reconocer expresamente la compra de boletos por terceros en representación de una persona con impedimentos; y corregir un detalle de puntuación en el texto aprobado. El presente Informe evalúa, por tanto, el P. de la C. 1118 conforme a la versión aprobada por la Cámara de Representantes y las enmiendas adicionales acogidas por esta Comisión.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley 44-1985 establece un marco general contra el discrimen por razón de impedimento en instituciones públicas y privadas. Su Artículo 4 dispone actualmente que, al determinar los programas, actividades, beneficios, servicios o facilidades que ofrecerán al público, dichas instituciones no podrán establecer o utilizar criterios, normas, condiciones, mecanismos o métodos administrativos cuyo propósito o efecto sea discriminar contra personas con impedimentos físicos, mentales o sensoriales.

El P. de la C. 1118 parte de esa prohibición general y la hace específica para la venta de boletos. La propuesta identifica dos prácticas concretas: exigir que la persona con impedimentos comparezca físicamente al punto de venta y exigir evidencia médica como condición para la compraventa. La medida busca, además, asegurar que la persona pueda utilizar los mismos métodos de venta que se ofrecen al público general.

Esta estructura guarda correspondencia con el régimen federal de ticketing bajo la ADA. Para entidades públicas, 28 C.F.R. § 35.138 exige igualdad en horas, etapas de venta, métodos de distribución, tipos de puntos de venta y términos y condiciones. Para lugares de acomodo público, 28 C.F.R. § 36.302(f) contiene una regla equivalente. Las disposiciones federales surgieron precisamente para corregir prácticas mediante las cuales los boletos accesibles no podían adquirirse por internet o por los mismos canales utilizados para otros asientos.



Comisión de Familia, Mujer,
Personas de la Tercera Edad y
Población con Diversidad Funcional e Impedimentos
Informe Positivo P. de la C. 1118

El marco federal también atiende el fraude. Tanto para entidades públicas como para acomodos públicos se prohíbe exigir prueba de discapacidad antes de vender boletos accesibles. Sin embargo, para boletos de un solo evento puede preguntarse si la persona que compra tiene, o compra para alguien que tiene, una discapacidad que requiere las características del asiento accesible. Para series de eventos puede solicitarse una declaración escrita de esa necesidad. Además, puede investigarse el uso indebido cuando exista causa suficiente para creer que la compra fue fraudulenta.

La versión aprobada por la Cámara se aproxima a ese balance al prohibir presencia física y evidencia médica, y al autorizar mecanismos razonables de validación que sean ágiles, no intrusivos y respetuosos de la privacidad. Esa cláusula responde directamente a una de las preocupaciones recurrentes en las ponencias: evitar que la eliminación de requisitos discriminatorios se interprete como impedimento absoluto para adoptar medidas contra el fraude.

No obstante, existe una diferencia terminológica importante. La regla federal prohíbe "proof of disability" antes de la venta, mientras el texto local se limita a prohibir "evidencia médica". Una identificación oficial de persona con impedimento no necesariamente constituye evidencia médica, pero sí podría constituir prueba documental de discapacidad. Por ello, una lectura amplia del término "mecanismos razonables de validación" que autorizara exigir una identificación de impedimento como condición previa para comprar el boleto podría entrar en tensión con la normativa federal aplicable.

Este punto es particularmente relevante al evaluar las recomendaciones de la Defensoría de las Personas con Impedimentos y de la Oficina del Procurador del Ciudadano, que contemplaron el uso de identificaciones o certificaciones oficiales. Esas propuestas responden a una preocupación legítima sobre fraude y uso indebido, pero cualquier implantación debe quedar subordinada a las reglas federales que limitan la exigencia de documentación de discapacidad en la venta de asientos accesibles.

La ponencia de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones planteó que la medida sería redundante porque la ADA ya regula las mismas conductas. Esa observación describe correctamente la existencia de un marco federal detallado. Sin embargo, desde la perspectiva jurídica, la coexistencia de normas federales y locales no es, por sí sola, incompatible: 42 U.S.C. § 12201(b) preserva leyes de otras jurisdicciones que ofrezcan protección igual o mayor. La cuestión de si conviene reproducir expresamente esas protecciones en la Ley 44-1985 es, por tanto, una determinación de política legislativa, no una prohibición derivada de la ADA.

Una diferencia práctica entre ambos marcos es el vehículo de cumplimiento. El proyecto dispone que el incumplimiento constituirá una práctica discriminatoria sujeta a

las sanciones y remedios del Artículo 11 de la Ley 44-1985. Ese artículo contempla multas administrativas y mecanismos de querrela y auxilio judicial. La Ley 158-2015, según enmendada, dispone además que la Defensoría de las Personas con Impedimentos es sucesora legal de la antigua Oficina del Procurador y que toda referencia estatutaria al Procurador se entenderá referida a la Defensoría o al Defensor, según corresponda.

La medida no crea un derecho exclusivo para personas que utilizan silla de ruedas. Su redacción se refiere a "personas con impedimentos" y a boletos accesibles o con acomodos razonables. En la implantación, sin embargo, las entidades deberán distinguir entre los derechos generales de no discrimen y las reglas técnicas aplicables a asientos accesibles, pues la normativa federal de ticketing define y regula de forma específica los espacios de silla de ruedas, asientos acompañantes y otros asientos que deben ofrecerse por razón de accesibilidad.

La Exposición de Motivos del proyecto también expresa que nada debe impedir que una tercera persona intervenga en la compra de boletos para una persona con impedimentos. La reglamentación federal reconoce expresamente la posibilidad de que terceros compren boletos accesibles en representación de personas con impedimentos. Aunque el texto decretativo aprobado por la Cámara no contiene una oración separada sobre compras por terceros, la prohibición de comparecencia física y la garantía de acceso a los mismos métodos de venta favorecen una interpretación compatible con ese propósito.

En síntesis, el proyecto incorpora al ordenamiento local una regla específica de acceso a la venta de boletos; el marco federal ya contiene obligaciones sustancialmente similares; y el principal asunto técnico pendiente consiste en asegurar que la cláusula de validación no sea interpretada como autorización para exigir prueba documental de discapacidad en circunstancias en que la ADA lo prohíbe.

PONENCIAS DE ENTIDADES CONSULTADAS

A. Departamento de Asuntos del Consumidor

El Departamento de Asuntos del Consumidor compareció mediante memorial explicativo de 12 de marzo de 2026. DACO reconoció la importancia de la política pública dirigida a erradicar el discrimen y señaló que la legislación local y federal protege a las personas con impedimentos frente a barreras en la adquisición de bienes y servicios.

La agencia expresó conformidad general con los parámetros del proyecto relacionados con los derechos de los consumidores. No obstante, levantó una preocupación específica sobre la prohibición de presentar evidencia médica como condición para la compraventa de boletos. A juicio de DACO, la eliminación absoluta de

mecanismos de comprobación podría abrir espacio al uso indiscriminado de boletos o facilidades reservadas por personas que no tuvieran una condición que justificara el acomodo.

DACO recomendó una evaluación más profunda de esa parte del lenguaje y la participación de agencias, corporaciones públicas y dependencias con injerencia en el asunto. Su posición, por tanto, no fue una oposición al objetivo de acceso, sino una advertencia sobre la necesidad de combinar la protección antidiscrimen con mecanismos que reduzcan el riesgo de uso indebido.

La versión de aprobación final por la Cámara atiende parcialmente ese planteamiento al añadir que las instituciones podrán implementar mecanismos razonables de validación, siempre que no exijan presencia física o evidencia médica y sean ágiles, no intrusivos y respetuosos de la dignidad y privacidad. El asunto que permanece es precisar qué tipos de validación resultan compatibles con la prohibición federal de exigir prueba de discapacidad antes de la venta.

B. Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico

La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico presentó comentarios el 12 de marzo de 2026. La entidad reconoció como legítimo el objetivo de asegurar que las personas con impedimentos tengan acceso en igualdad de condiciones a actividades culturales, recreativas y de entretenimiento.

Su planteamiento principal fue de redundancia normativa. La Autoridad explicó que la ADA y la reglamentación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya requieren que los boletos accesibles se vendan durante los mismos horarios, mediante los mismos métodos de distribución y bajo términos equivalentes a los boletos del público general. También señaló que el régimen federal prohíbe exigir prueba documental de discapacidad para comprar asientos accesibles.

La Autoridad concluyó que las conductas que el P. de la C. 1118 pretende prohibir ya están cubiertas por normas federales aplicables en Puerto Rico, por lo que cuestionó la necesidad de legislación local adicional. No cuestionó el principio de accesibilidad; su objeción se dirigió a la utilidad regulatoria de duplicar una obligación existente.

El señalamiento debe evaluarse junto al 42 U.S.C. § 12201(b), que preserva leyes estatales o jurisdiccionales que provean protección igual o mayor. En ese contexto, la existencia de la ADA no impide una norma local paralela. Una legislación local puede, además, vincular la conducta a los remedios administrativos establecidos en la Ley 44-1985. La determinación sobre si ese beneficio justifica la codificación adicional corresponde al juicio legislativo.

C. Defensoría de las Personas con Impedimentos

La Defensoría de las Personas con Impedimentos presentó sus comentarios el 13 de marzo de 2026. La entidad coincidió con el diagnóstico legislativo de que algunos requisitos de compra pueden colocar a las personas con impedimentos en una posición de desventaja y reconoció como loable el propósito de asegurar acceso a boletos en igualdad de condiciones.

No obstante, la Defensoría propuso una técnica legislativa distinta. Recomendó sustituir el lenguaje del proyecto por una enmienda a la Ley 160-2025, relacionada con identificaciones para personas con impedimentos y adultos mayores, y rescató lenguaje previamente considerado en otro cuatrienio para permitir compras electrónicas sin que el acreedor del derecho esté presente, sujetando la verificación de identificación al momento de recoger el boleto físico o entrar al evento.

La propuesta de la Defensoría procuraba evitar la comparecencia de la persona con impedimentos al momento de la compra y, simultáneamente, conservar una herramienta de verificación que protegiera a los operadores frente al fraude. También buscaba evitar, según su memorial, cargar la Ley 44-1985 con disposiciones que consideraba de naturaleza más específica o miscelánea.

La Cámara no adoptó esa estructura sustitutiva. En lugar de trasladar el asunto a la Ley 160-2025, mantuvo la enmienda a la Ley 44-1985 y añadió una cláusula general de validación. Al evaluar la alternativa de identificación sugerida por la Defensoría debe tenerse presente que la ADA prohíbe exigir prueba de discapacidad antes de vender boletos accesibles. Por ello, cualquier exigencia de tarjeta o identificación tendría que configurarse de forma que no opere como condición documental previa incompatible con la normativa federal.

D. Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia sometió su memorial el 16 de marzo de 2026. Su análisis se concentró en la facultad legislativa, la protección constitucional de la dignidad e igualdad, la Ley 44-1985 y el marco federal de la ADA. Justicia reconoció que la Asamblea Legislativa posee amplia discreción para formular política pública dentro de los límites constitucionales y examinó la propuesta a la luz de ese marco.



La agencia señaló que la Ley 44-1985 ya prohíbe métodos administrativos cuyo propósito o efecto sea discriminar contra personas con impedimentos. También explicó que, a nivel federal, las normas de ticketing requieren que las entidades públicas den a

las personas con impedimentos la misma oportunidad de adquirir boletos accesibles por los mismos métodos y bajo las mismas condiciones disponibles al público general.

Justicia dedicó parte de su análisis a las reglas federales de prevención de fraude. Destacó que no puede exigirse prueba de discapacidad antes de vender asientos accesibles, pero que para boletos de un solo evento puede realizarse una pregunta limitada sobre la necesidad de las características accesibles; para series de eventos puede requerirse una declaración escrita; y puede investigarse posible fraude cuando exista causa para creer que la compra fue indebida.

En su conclusión, Justicia expresó que lo dispuesto en la medida se encuentra dentro del ámbito de las facultades legislativas de la Asamblea Legislativa. No adoptó una postura técnica sobre los mecanismos comerciales específicos y concedió deferencia a los comentarios de DACO por tratarse de la entidad con conocimiento especializado sobre el asunto de consumo.

E. Red de Intercesores por la Inclusión, MAVI y Centros de Vida Independiente

La Red de Intercesores por la Inclusión, el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente y los Centros de Vida Independiente de Puerto Rico comparecieron mediante ponencia de 13 de marzo de 2026. Las organizaciones respaldaron el propósito de eliminar requisitos de presencia física y divulgación de información médica en la compra de boletos accesibles.

La ponencia destacó el efecto práctico de estos requisitos sobre personas con movilidad reducida, condiciones crónicas o impedimentos no visibles. Señaló que los procesos adicionales pueden implicar costos, problemas de transportación, pérdida de tiempo y exposición innecesaria de información privada, y sostuvo que la compra de boletos debe poder completarse mediante los mismos canales disponibles al público general.

Las organizaciones formularon varias recomendaciones para fortalecer la implantación. Entre ellas, propusieron mecanismos contra fraude que no dependieran de evidencia médica ni de comparecencia física; autorizar expresamente a familiares, asistentes u otras personas a comprar boletos en representación de la persona con impedimentos; promover accesibilidad en las plataformas digitales de venta; y desarrollar orientación dirigida a organizadores de eventos, empresas de boletería y público general.

La versión aprobada por la Cámara incorporó de manera general la recomendación sobre prevención de fraude al autorizar mecanismos razonables de validación, y protegió el acceso a los mismos métodos de venta disponibles al público

general. No incorporó disposiciones específicas sobre programas de orientación ni estándares adicionales de accesibilidad digital, y tampoco añadió una oración independiente sobre compras por terceros, aunque la Exposición de Motivos reconoce expresamente esa modalidad.

F. Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)

La Oficina del Procurador del Ciudadano presentó su memorial el 16 de marzo de 2026. La Oficina reconoció que la participación plena de las personas con impedimentos en la vida social, cultural y recreativa requiere que las prácticas administrativas de venta se ajusten a principios de accesibilidad y trato equitativo.

El Ombudsman avaló el objetivo de la medida, pero recomendó incorporar mecanismos administrativos razonables para validar el uso adecuado de facilidades o espacios destinados a personas con impedimentos. Como posibles herramientas mencionó certificaciones oficiales o identificaciones reconocidas por agencias correspondientes, siempre procurando que el proceso fuera ágil, no intrusivo y respetuoso de la dignidad y privacidad.

La Oficina también sugirió considerar un límite en la cantidad de boletos por transacción. Esa recomendación no fue incorporada en la versión aprobada por la Cámara. La reglamentación federal contiene reglas específicas sobre boletos para acompañantes y dispone que los límites generales de venta aplican también a las compras de asientos accesibles, por lo que cualquier límite local fijo debería examinarse cuidadosamente a la luz de esas normas.

El texto final de la Cámara sí incorporó la idea central de un mecanismo de validación razonable. Sin embargo, al igual que con las propuestas de identificación de otras ponencias, el mecanismo debe mantenerse dentro de las verificaciones permitidas por la ADA y no convertirse en una exigencia de documentación de discapacidad previa a la venta.

G. Evaluación integrada de las ponencias

El expediente revela un punto de convergencia significativo: ninguna de las entidades cuestionó el principio de que las personas con impedimentos deben tener acceso equitativo a la compra de boletos y a actividades recreativas y culturales. Las diferencias se concentraron en el vehículo legislativo, el grado de redundancia con la normativa federal y la forma de prevenir fraude sin imponer cargas discriminatorias.

DACO y el Ombudsman enfatizaron la necesidad de mecanismos de validación. MAVI y los Centros de Vida Independiente también reconocieron la necesidad de atender

fraude, pero insistieron en que las herramientas no exigieran evidencia médica ni comparecencia física. La Defensoría propuso una estructura basada en identificación y en una ley distinta. La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones sostuvo que el régimen federal ya cubre la materia. Justicia concluyó que la medida cae dentro de la facultad legislativa y explicó las reglas federales que delimitan qué verificaciones son permisibles.

La Cámara respondió a buena parte de esas preocupaciones mediante el párrafo que autoriza mecanismos razonables de validación. Esa enmienda aproxima el texto al balance que refleja la reglamentación federal entre accesibilidad y prevención de fraude. No obstante, el lenguaje local utiliza como límite "evidencia médica", mientras la regla federal prohíbe de forma más amplia la exigencia de "prueba de discapacidad" antes de la venta.

El expediente también demuestra que algunas recomendaciones no deben trasladarse automáticamente al texto legislativo. Por ejemplo, una exigencia general de identificación de impedimento como condición previa a la venta podría ser incompatible con la ADA; y un límite fijo de boletos por transacción podría no reflejar las reglas federales sobre acompañantes y las políticas generales de venta de cada evento.

Por ello, cualquier ajuste adicional debería procurar coherencia directa con 28 C.F.R. §§ 35.138 y 36.302(f), evitando crear un sistema local de validación más oneroso que el federal. Esa armonización permitiría atender las preocupaciones de fraude planteadas en las ponencias sin reintroducir, por otra vía, la misma barrera que la medida pretende eliminar.

ENMIENDAS TRABAJADAS POR LA COMISIÓN



Durante la evaluación del P. de la C. 1118, la Comisión entendió que la versión aprobada por la Cámara de Representantes incorporó una parte sustancial de los señalamientos formulados por las entidades consultadas. No obstante, determinó necesario añadir tres enmiendas puntuales para fortalecer la claridad jurídica de la medida y asegurar su armonía con las reglas federales aplicables a la venta de boletos accesibles. La primera enmienda se introduce en el Artículo 1, dentro del lenguaje que autoriza mecanismos razonables de validación. La Comisión aclara que dichos mecanismos no podrán exigir prueba documental de discapacidad, incluyendo evidencia médica, certificaciones o identificaciones de impedimento, como condición previa para la compraventa de boletos, y que solo podrán utilizarse aquellas preguntas, declaraciones, atestaciones o investigaciones de fraude permitidas por la ley y la reglamentación federal aplicable.

La segunda enmienda se introduce en el Artículo 1 para reconocer expresamente que una tercera persona podrá adquirir boletos en representación de una persona con impedimentos. Esta aclaración traslada al texto decretativo un principio ya reconocido en la Exposición de Motivos y resulta consistente con la normativa federal sobre venta de boletos accesibles, siempre sujeto a los mecanismos de validación permitidos por ley. De esta manera, la protección contra la comparecencia física obligatoria no queda limitada a compras realizadas directamente por la persona que utilizará el boleto accesible.

La tercera enmienda es estrictamente técnica. En el Artículo 1, luego de la frase "incluyendo boletos accesibles o con acomodos razonables", se incorpora el signo de puntuación correspondiente antes de comenzar el párrafo siguiente. Esta corrección no altera el contenido sustantivo de la medida. Las tres enmiendas preservan el propósito central del proyecto, evitan que los mecanismos antifraude se conviertan en nuevas barreras de acceso y brindan mayor certeza a las entidades públicas y privadas responsables de la venta de boletos.

IMPACTO FISCAL

El P. de la C. 1118 no crea un programa gubernamental nuevo, no ordena contratación de personal, no establece una asignación presupuestaria y no impone a una agencia una nueva estructura administrativa de alcance general. Su efecto principal consiste en añadir una prohibición específica y remitir el incumplimiento a las sanciones y remedios ya existentes bajo el Artículo 11 de la Ley 44-1985.

En la medida en que entidades públicas operen facilidades o sistemas de venta de boletos, podrían ser necesarias revisiones de políticas, procedimientos o plataformas para asegurar cumplimiento. Sin embargo, gran parte de las obligaciones sustantivas — igualdad en métodos de venta y prohibición de exigir prueba de discapacidad para adquirir asientos accesibles— ya surge de la ADA y su reglamentación. Por tanto, cualquier costo incremental atribuible exclusivamente a la aprobación del proyecto dependerá de las prácticas actuales de cada entidad y de los ajustes necesarios para armonizar sus procedimientos con la norma local.

El expediente provisto no contiene una estimación fiscal cuantificada ni identifica una asignación de fondos específica. En consecuencia, no existe base documental para atribuir a la medida un impacto fiscal determinado sobre el Fondo General.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

La medida aplica a instituciones públicas y privadas que ofrezcan boletos para actividades abiertas al público. En la medida en que un municipio opere un teatro, estadio, centro recreativo u otra facilidad con venta de boletos, sus procedimientos

quedarían sujetos a la prohibición local propuesta, además de las obligaciones federales que ya resulten aplicables.

El proyecto no ordena a los municipios crear programas, contratar personal, realizar obras capitales ni separar fondos. Por ello, el expediente no permite identificar un impacto fiscal municipal directo y obligatorio. Podrían existir costos administrativos incidentales si un municipio tuviera que modificar un procedimiento de venta que actualmente no cumpla con las normas de acceso aplicables.

CONCLUSIÓN

El P. de la C. 1118 propone convertir en una prohibición expresa dentro de la Ley 44-1985 dos prácticas relacionadas con la venta de boletos: exigir comparecencia física de una persona con impedimentos y exigir evidencia médica como condición para adquirir boletos, incluidos boletos accesibles o con acomodos razonables. La versión aprobada por la Cámara también reconoce el derecho a utilizar los mismos métodos de venta disponibles al público general y autoriza mecanismos razonables de validación sujetos a límites de privacidad y accesibilidad.

Las ponencias recibidas reflejan apoyo general al objetivo de eliminar barreras, aunque no uniformidad sobre la técnica legislativa. DACO, el Ombudsman y MAVI plantearon distintas fórmulas para atender el fraude o uso indebido. La Defensoría sugirió trasladar el asunto a otro estatuto. La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones cuestionó la necesidad de legislación local adicional debido a la existencia de normas federales. Justicia concluyó que la materia se encuentra dentro del ámbito de la facultad legislativa.

El marco federal confirma que buena parte de la conducta objeto del proyecto ya está regulada. La ADA exige igualdad en métodos de venta y prohíbe requerir prueba de discapacidad antes de vender asientos accesibles, a la vez que permite mecanismos limitados de verificación y la investigación de fraude. La legislación federal también preserva leyes locales que otorguen protección igual o mayor, por lo que la coexistencia de ambos marcos no presenta, por sí sola, un impedimento jurídico.



La Comisión entiende que las enmiendas acogidas atienden la principal cuestión técnica identificada en el expediente: la diferencia entre una prohibición limitada a "evidencia médica" y la prohibición federal de exigir prueba documental de discapacidad antes de la venta, salvo las verificaciones específicamente permitidas por la normativa aplicable. Al delimitar expresamente los mecanismos de validación, la medida evita que una identificación, certificación u otro documento de discapacidad sea utilizado como requisito previo de compra cuando ello resulte incompatible con la ley federal.

Comisión de Familia, Mujer,
Personas de la Tercera Edad y
Población con Diversidad Funcional e Impedimentos

Informe Positivo P. de la C. 1118

Asimismo, la enmienda relacionada con compras realizadas por terceros fortalece el propósito de eliminar la comparecencia física obligatoria y reconoce una práctica contemplada por el marco federal. La corrección de puntuación completa el ajuste técnico del texto. Estas enmiendas no alteran el propósito central del P. de la C. 1118; por el contrario, precisan su alcance, protegen la accesibilidad y preservan mecanismos legítimos para prevenir el uso indebido de boletos o asientos accesibles.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, previo estudio, análisis y consideración, **recomienda la aprobación del P. de la C. 1118, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.**

Respetuosamente sometido,



Hon. Wanda "Wandy" Soto Tolentino

Presidenta

Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad
y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(25 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1118

9 DE FEBRERO DE 2026

Presentado por la representante *Vargas Laureano*

Referido a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social

LEY

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, conocida como la "Ley para Prohibir el Discrimen Contra las Personas con Impedimentos Físicos, Mentales o Sensoriales", a los fines de prohibir que cualquier institución pública o privada que ofrezca a la venta boletos para eventos públicos, espectáculos o actividades recreativas exija a las personas con impedimentos la presencia física o la presentación de evidencia médica como condición para la compraventa de boletos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad en el acceso a bienes y servicios constituye un principio esencial de la política pública del Gobierno de Puerto Rico. Las personas con impedimentos, como parte integral de nuestra sociedad, deben poder participar plenamente de la vida cultural, recreativa y comunitaria sin enfrentar barreras artificiales que limiten su derecho a disfrutar de actividades públicas y espectáculos. Aunque la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, prohíbe el discrimen por razón de impedimento, la experiencia cotidiana demuestra que persisten prácticas que, aunque no siempre intencionales, resultan en un trato desigual hacia esta población.



En los últimos años se ha observado que algunas empresas dedicadas a la venta de boletos para eventos públicos han adoptado requisitos que afectan desproporcionadamente a las personas con impedimentos. Entre estas prácticas se encuentran la exigencia de comparecer físicamente a un punto de venta para adquirir boletos accesibles, así como la solicitud de evidencia médica para justificar la necesidad de acomodados. Estas exigencias no solo son innecesarias, sino que también contradicen los principios de dignidad, autonomía y accesibilidad que informan tanto la legislación local como la normativa federal, particularmente la Ley ADA. Además, tales requisitos colocan a las personas con impedimentos en una posición de desventaja frente al resto del público, limitando su capacidad de participar en igualdad de condiciones en actividades recreativas y culturales.

La accesibilidad no debe depender de la capacidad de una persona para desplazarse físicamente a un lugar específico ni de su disposición a divulgar información médica privada. La tecnología actual permite la venta electrónica de boletos accesibles de manera segura y eficiente, sin necesidad de imponer cargas adicionales. Además, nada debe impedir que una tercera persona intervenga, de forma presencial, en la compra de boletos para una persona con impedimentos. Por ello, resulta indispensable reforzar la protección contra prácticas discriminatorias mediante una enmienda clara y categórica que prohíba exigir presencia física o evidencia médica como condición para la compraventa de boletos en los casos de personas con impedimentos.

Esta medida reafirma el compromiso del Estado con la inclusión plena de las personas con impedimentos y fortalece el marco jurídico existente para garantizar que puedan disfrutar de actividades recreativas y culturales sin obstáculos indebidos. Al establecer esta prohibición de manera expresa, se promueve un trato justo, se armonizan las prácticas comerciales con los principios de accesibilidad universal y se asegura que la participación en eventos públicos sea verdaderamente abierta a todos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1. - Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985,
- 2 según enmendada, conocida como la "Ley para Prohibir el Discrimen Contra las Personas
- 3 con Impedimentos Físicos, Mentales o Sensoriales", para que se lea como sigue:
- 4 "Artículo 4. — Al determinar los tipos de programas, actividades, beneficios,
- 5 servicios o facilidades que las instituciones públicas o privadas ofrecerán al público, no
- 6 establecerán, adoptarán, incorporarán o usarán criterios, normas, condiciones,



1 mecanismos o métodos administrativos cuyo propósito o efecto sea discriminar contra
2 las personas con algún tipo de impedimento físico, mental o sensorial.

3 Queda prohibido a toda institución pública o privada que ofrezca la venta de
4 boletos para asistir a eventos públicos, espectáculos, actividades recreativas o cualquier
5 actividad abierta al público, exigir a una persona con impedimentos la comparecencia
6 física al lugar de venta o la presentación de evidencia médica como condición para la
7 compraventa de boletos, incluyendo boletos accesibles o con acomodos razonables.

8 Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá que dichas instituciones puedan
9 implementar mecanismos razonables de validación para asegurar el uso adecuado de
10 boletos accesibles, siempre que dichos mecanismos no requieran la comparecencia física
11 de la persona con impedimentos, no exijan evidencia médica ni otra prueba documental de
12 la existencia de un impedimento, incluyendo certificaciones, tarjetas o identificaciones de
13 impedimento, como condición previa para la compraventa de boletos, y sean ágiles, no intrusivos
14 y respetuosos de la dignidad y privacidad del ciudadano. Los mecanismos de validación
15 podrán incluir únicamente aquellas preguntas, declaraciones, atestaciones o investigaciones de
16 posible fraude permitidas por la ley y la reglamentación aplicable.

17 Una tercera persona podrá adquirir boletos, incluyendo boletos accesibles o con acomodos
18 razonables, en representación de una persona con impedimentos, sujeto únicamente a los
19 mecanismos de validación permitidos por este Artículo y por la ley y reglamentación aplicable.

20 Toda persona con impedimentos tendrá derecho a adquirir boletos mediante los
21 mismos métodos de venta disponibles al público general, sin requisitos adicionales



1 incompatibles con lo aquí dispuesto, salvo aquellos estrictamente necesarios para
2 garantizar la asignación adecuada de asientos accesibles, conforme a la ley aplicable.

3 El incumplimiento con esta disposición constituirá una práctica discriminatoria
4 sujeta a las sanciones y remedios establecidos en el Artículo 11 de esta Ley."

5 Sección 2. — Separabilidad.

6 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso,
7 subinciso o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un Tribunal
8 competente, la sentencia dictada a esos efectos no afectará, perjudicará ni invalidará sus
9 demás disposiciones. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
10 subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso, subinciso o parte de esta Ley que
11 hubiere sido declarada inconstitucional.

12 Sección 3. - Vigencia

13 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

